



1. Étudiez la possibilité pour Arben et ses amis de créer une association portant leur projet.

Principe :

Article 1 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

En l'espèce :

L'association regroupe quelques amis pour faire du sport et acquérir diverses machines pour s'entretenir. Les amis vont mettre en commun des biens pour exercer des activités qui ne sont pas lucratives.

2. Précisez si la forme associative est adaptée aux pratiques développées par Dynamic Aulnay Club

Principe :

Les associations : régies par la loi de 1901 sont à but non lucratif.

L'objet social est libre, mais uniquement civil (même si des actes de commerce à titre accessoire peuvent être faits) .La loi exige simplement que le but de l'association ne soit pas de partager des bénéfices. L'activité de l'association est de partager un projet commun dans des domaines comme le sport, la culture, les loisirs, l'action sociale, la défense de causes, de droits ou d'intérêts. Cet objet social doit être licite et ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public. La finalité de l'association et son activité sont souvent confondues ; en effet, la finalité de l'association ne doit pas être la recherche du profit, mais l'activité de celle-ci peut être lucrative. Les bénéfices dégagés de son activité doivent par conséquent être réinvestis dans les activités de l'association.

En l'espèce :

Les fondateurs se partagent les bénéfices (fondateurs en profitent pour s'offrir des week-ends gastronomiques)



L'association n'a pas de gestion désintéressée. (Activité non conforme à l'objet social)

3. Déterminez si Dynamic Aulnay Club peut être poursuivi pour paracommercialisme.

Principe :

Le paracommercialisme est par définition un acte de concurrence déloyale qui consiste, pour une association, à se livrer à une activité commerciale sans le mentionner dans ses statuts et/ou sans en supporter les charges fiscales et sociales correspondantes (telles que la TVA, la contribution économique territoriale ou l'impôt sur les sociétés). L'association qui procéderait ainsi s'exposerait à des sanctions, tant sur le volet juridique que fiscal.

En l'espèce :

L'association se comporte comme le ferait un commerçant, mais sans en supporter les charges fiscales et sociales. Un tel comportement encourt la qualification de para commercialisme et les sanctions attachées à la concurrence déloyale.

4. vérifiez si la révocation du président était valable.

Concernant la révocation du président d'une association : Son mandat peut prendre fin par l'arrivée du terme du mandat s'il en est prévu un dans les statuts, par son décès ou sa démission, par la dissolution de l'association, par la révocation ad nutum. c'est-à-dire sans préavis, sans indemnité et sans motif

Cour : faits justifiaient qu'une décision immédiate soit prise quant à son maintien en fonction comme président ;

La loi ne précise pas si cette possibilité de révoquer doit être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale, mais la jurisprudence, notamment dans son arrêt du 5 mars 2009, indique que cela n'est pas nécessaire.

En l'espèce, le président de l'association a été révoqué par décision de l'assemblée générale. La révocation d'un président d'association n'a pas besoin d'être motivée, assortie d'un préavis ou d'une quelconque indemnité (ad nutum). Ainsi, la révocation semble régulière. Enfin, la révocation n'était certes pas inscrite à l'ordre du jour, mais la jurisprudence admet qu'elle n'est pas obligatoire, dans la mesure où elle constitue une révocation immédiate. Donc, le président a été régulièrement révoqué de son mandat social.

